



INTRODUCTION

Lorsqu'un accord amiable échoue, le justiciable peut saisir la juridiction compétente.



Comment la justice tranche-t-elle un litige tout en protégeant les droits de chacun ?

I. QUELLE JURIDICTION SAISIR ?

A. ORDRE JUDICIAIRE

Litiges entre personnes privées et infractions pénales

CIVIL



TRIBUNAL JUDICIAIRE

Litiges civils > 10 000 €



TRIBUNAL DE PROXIMITÉ

Litiges civils ≤ 10 000 €



TRIBUNAL DE COMMERCE

Litiges entre commerçants



CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Conflits entre salariés et employeurs

PÉNAL



CONTRAVENTION

Tribunal de police



DÉLIT

Tribunal correctionnel



CRIME

Cour criminelle ou cour d'assises

B. ORDRE ADMINISTRATIF

Litiges avec l'Administration



TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Premier degré



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

Réexamine l'affaire



COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

La nature du litige détermine le tribunal compétent.

II. LES GARANTIES DU PROCÈS ÉQUITABLE

NEUTRALITÉ DU JUGE



Indépendant et impartial

PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE



Connaître et discuter les arguments et les preuves

PUBLICITÉ DES DÉBATS



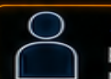
Des audiences en principe ouvertes au public

DROITS DE LA DÉFENSE

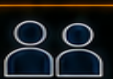


Présenter ses arguments et être assisté

LES ACTEURS



JUSTICIABLE :
personne concernée par une procédure



CIVIL :
demandeur ↔ défendeur



PÉNAL :
ministère public ↔ personne poursuivie



VICTIME :
partie civile pour demander réparation

PROCÈS CIVIL



Régler un conflit entre personnes privées
Dommages-intérêts • annulation du contrat
• autres mesures

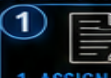


PROCÈS PÉNAL

Sanctionner une atteinte à l'ordre public
Amende • privation de droits • emprisonnement • réclusion

III. LE DÉROULEMENT DU PROCÈS

A. LE PROCÈS CIVIL



1. ASSIGNATION
Information officielle du défendeur



2. ENRÔLEMENT
Enregistrement de l'affaire



3. MISE EN ÉTAT
Échange des arguments et des preuves



4. AUDIENCE
Présentation devant le juge



5. DÉLIBÉRÉ
Analyse du dossier



6. JUGEMENT
Décision exécutoire

B. LE PROCÈS PÉNAL



1. CONSTATATION OU PLAINTÉ



2. PARTIE CIVILE
Demande de réparation



3. PROCUREUR
Décide des poursuites



4. INSTRUCTION
Preuves à charge et à décharge



5. AUDIENCE



6. JUGEMENT

IV. LES VOIES DE RECOURS

APPEL

Nouvel examen des faits et du droit



COUR D'APPEL

ARRÊT CONFIRMATIF :
décision maintenue

ARRÊT INFIRMATIF :
décision modifiée ou annulée

Pas d'appel si le litige ≤ 5 000 €

POURVOI EN CASSATION
COUR DE CASSATION = JUGE DU DROIT

Elle contrôle la bonne application des règles de droit.

REJET :
décision confirmée

CASSATION :
décision annulée et affaire renvoyée

Juges du fond : ils examinent les faits et le droit.

RECOURS EUROPÉEN
CEDH

Elle protège les droits garantis par la Convention européenne.



Elle peut condamner un État en cas de violation.

EN SYNTHÈSE

NATURE DU LITIGE



JURIDICTION COMPÉTENTE



PROCÈS ÉQUITABLE



JUGEMENT



VOIE DE RECOURS

